

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASSETPLAN ASESORES SpA
Y
ASSETPLAN RECAUDACIÓN SpA
CON
AGUSTIN PRIETO JIMENEZ

En Santiago de Chile, a 04 de Abril de 2023 entre **Assetplan Asesores SpA**, rol único tributario número **76.147.318-2** (“AP Asesores”) y **Assetplan Recaudación SpA**, Rol Único Tributario número **76.306.153-1**, (“AP Recaudación”), ambas debidamente representadas por don José Ignacio Torretti Schmidt, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad número 14.119.304-K, todos domiciliados para estos efectos en calle Enrique Foster Sur número 20, piso 4, comuna de Las Condes, ciudad Santiago, por una parte, en adelante conjunta e indistintamente también “Assetplan” y/o la “Prestadora”; y por la otra **AGUSTIN PRIETO JIMENEZ** Chileno, Soltero, Ingeniero Comercial, cédula de identidad número **18.934.012-5**, domiciliado en Agua Del Palo 561, Vitacura, en adelante indistintamente también la “Contratante”, y conjuntamente con la Prestadora como las “Partes”, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios, en adelante el “Contrato”.

PRIMERO: Antecedentes.-

(i) La Contratante es dueña de los siguientes inmuebles, en adelante los “Inmuebles”:

Nº	Dirección	Condominio	Nº	Comuna
1	Carlos Silva Vildósola 1068	Parque La Aguada - Edificio Silva	Departam ento 1606	San Miguel
2	Carlos Silva Vildósola 1068	Parque La Aguada - Edificio Silva	Estaciona miento 240	San Miguel
3	Carlos Silva Vildósola 1068	Parque La Aguada - Edificio Silva	Bodega 222	San Miguel

La Contratante se encuentra interesada en dar en arrendamiento los Inmuebles, para lo cual requiere contar con los servicios de corretaje y administración de estos, así como también con los servicios de recaudación de las rentas de arrendamiento del Inmueble y pago de gastos generales.

(ii) Assetplan Asesores SpA y Assetplan Recaudación SpA son sociedades dedicadas a los servicios de corretaje y administración de bienes raíces; y recaudación de flujos respectivamente, que cuentan con la capacidad y experiencia para la prestación de los servicios que la Contratante requiere.

(iii) Sin perjuicio de que a la presente fecha el Contrato tenga por objeto los Inmuebles individualizados en la cláusula primera, numeral (i), las Partes dejan constancia que el presente Contrato les será exigible en los mismos términos y condiciones, respecto de todos aquellos inmuebles que en el futuro sean incorporados por la Contratante a la cartera administrada por la Prestadora. Para estos efectos, la Contratante deberá comunicar por escrito a la Prestadora de dicha decisión y esta última deberá cargar el nuevo inmueble en la sesión web de la Contratante.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.-

La Contratante encomienda y contrata a Assetplan quien, a través de su representante legal indicado en la comparecencia, acepta y se obliga a prestar los servicios de corretaje, de administración, de recaudación de las rentas mensuales de los contratos de arrendamiento que la Contratante celebra y pago de gastos asociados y, en general, representar a la Contratante, cuando le corresponda, en todos aquellos actos y contratos relacionados con los Inmuebles, en adelante “los Servicios”.

2.1.- Los Servicios de Corretaje, prestados por Assetplan Asesores SpA, incluirán:

(i) Dar los Inmuebles en arrendamiento, pudiendo elegir y calificar libremente al arrendatario. Para estos efectos la Prestadora estará autorizada para publicitar la oferta de arriendo de los Inmuebles en los medios que esta determine, y recurrir a los servicios de publicidad, tecnología, corretaje u otros ofrecidos por terceros;

(ii) Celebrar por cuenta de la Contratante el o los correspondientes contratos de arrendamiento sobre el o los Inmuebles. Para lo anterior, por el presente instrumento, la Contratante confiere poder a la Prestadora, otorgándole facultad para representarla en la celebración de dichos contratos, estando plenamente facultada para celebrarlos, modificarlos y ponerles término, fijar rentas de arrendamiento, formas de pago, entrega, forma de entrega y las condiciones de implementación de los Servicios a nivel general, cláusulas penales a favor o en contra de la Contratante, condonar multas, designar árbitros, otorgar mandatos y poderes especiales a terceros que gestionen el arrendamiento de los referido(s) Inmueble(s), y suscribir documentos complementarios y anexos, estrictamente relacionados con el arrendamiento de dichos inmuebles.

(iii) Entregar y recibir materialmente los Inmuebles, al inicio y al término de cada contrato;

(iv) Acordar plazos para la restitución de los Inmuebles o para el pago de rentas insolutas y aceptar cauciones para asegurarlas;

(v) A criterio de la Prestadora, informar al arrendatario correspondiente al boletín comercial en caso de mora. Todo cargo de cobranza será de cargo del arrendatario. En caso de que tales gestiones no sean canceladas por el arrendatario, los gastos de inscripción en el boletín comercial serán de cargo de la Contratante;

(vi) Tramitar, en representación de la Contratante, la solicitud que prohíbe a que usuarios que a cualquier título gocen de los Inmuebles, puedan celebrar con la respectiva empresa proveedora de los servicios domiciliarios correspondientes convenios de pago de dichas cuentas. Dicho servicio sólo se ejecutará por la Prestadora, previa solicitud escrita de la Contratante conjuntamente con el envío de ésta del correspondiente poder notarial y el certificado de dominio vigente del Inmueble.

2.2. Los Servicios de Recaudación, prestados por AP Recaudación SpA, incluirán:

(i) Cobrar y percibir las rentas mensuales de arrendamiento y el mes de garantía correspondiente;

(ii) Pagar, por cuenta de la Contratante, los gastos comunes, los gastos de consumo domiciliario de servicios básicos en periodos vacantes, el pago de los servicios de corretaje, multas u otras deudas que afecten a la propiedad; y otros conceptos que indique la Prestadora en conformidad a los servicios descritos en el Contrato. La Prestadora podrá financiar todos estos pagos con los fondos provenientes de las rentas de arrendamiento.

(iii) En caso que exista cambio de arrendatario, pagar, por cuenta de la Contratante, la totalidad de los gastos, ya sean comunes o de consumo domiciliario, más aquellos gastos de reparación en que incurra para dejar la propiedad en estado de volver arrendarse. Dichos pagos podrán ser financiados con las rentas de arrendamiento, vigentes o futuras. En caso que no se suscriba un nuevo contrato de arrendamiento, la Contratante estará obligada a reembolsar a la Prestadora la totalidad de los gastos en que haya incurrido por los conceptos antes señalados;

(iv) En caso de incumplimiento por parte del arrendatario correspondiente, la Prestadora deberá pagar los gastos de inscripción en el boletín comercial, con los fondos recaudados provenientes de la renta mensual de arrendamiento; y

(v) Transferir a la Contratante el saldo de los fondos obtenidos por las rentas de

arrendamiento a la cuenta bancaria que esta designe. El depósito en la cuenta bancaria de los fondos señalados estará condicionado al pago efectivo de la renta por parte del arrendatario y se hará en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar de éste.

Los Servicios se extenderán a las rentas mensuales de arrendamiento de los contratos vigentes y a las rentas de los contratos de arrendamiento celebrados en el futuro por la Contratante cuyo objeto sean los Inmuebles.

Para la correcta ejecución de sus obligaciones, la Prestadora tendrá la facultad de solicitar a la Contratante de forma anticipada los fondos necesarios para cubrir los costos considerados en los Servicios de Recaudación ii y iii.

TERCERO: Representación en Asambleas y ante Administradores de Comunidades.-

La Prestadora tendrá la facultad, si lo estima necesario, de representar a la Contratante con derecho a voz y voto en las Asambleas de Copropietarios, sean éstas ordinarias o extraordinarias y en general, representar a la Contratante en todos los actos y contratos que se relacionen con la administración de los Inmuebles.

Asimismo, la Prestadora podrá representar a la Contratante en los términos indicados en el párrafo anterior, si es que dicha representación es solicitada expresamente por la Contratante, en cuyo caso la Prestadora podrá cobrar honorarios adicionales por la prestación de este servicio, lo cual será informado con la debida antelación.

Mediante el presente Contrato, la Contratante, autoriza a Assetplan para requerir a los administradores y/o comité de administración de los edificios o comunidades en que se encuentren sus Inmuebles, toda la información relacionada a los gastos comunes, tales como estado de deuda, montos mensuales de gastos comunes, consumos variables, multas, colillas de rendición y cobros, así como también permitir el acceso libre a las plataformas y/o software que contengan dicha información.

CUARTO: Valores de los Servicios.

4.1. Comisión por Corretaje: Las partes acuerdan que la Contratante pagará a Assetplan Asesores SpA en remuneración por los Servicios la suma equivalente al 50% de la renta de arrendamiento mensual de los Inmuebles, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta suma deberá pagarse cada vez que cada uno de los Inmuebles sean arrendados, por única vez al comienzo de cada contrato de arrendamiento.

4.2. Honorarios por los Servicios de Recaudación: En remuneración por los Servicios, la Contratante pagará a Assetplan Recaudación SpA la suma mensual equivalente al 6% + IVA calculado sobre los montos recaudados que tengan origen en los contratos de arrendamiento

con el arrendatario, como rentas de arrendamiento, multas, y demás obligaciones estipuladas en los referidos contratos.

Este honorario será descontado por la Prestadora de los fondos recaudados por las rentas de arrendamiento, antes de efectuar el depósito del saldo en la cuenta bancaria designada por la Contratante.

QUINTO: Cobro Judicial.-

En caso que el arrendatario deje de pagar la renta mensual de arrendamiento, o infrinja en cualquier forma el contrato de arrendamiento, la Contratante podrá instruir a la Prestadora para que esta última realice las gestiones de cobro extrajudicial y/o requiera al arrendatario el cumplimiento integral de todas las obligaciones que le correspondan en conformidad al respectivo contrato. Si fuere necesario, y bajo las instrucciones de la Contratante, la Prestadora coordinará la demanda judicial al arrendatario por no pago de rentas de arrendamiento, por término del contrato y restitución del inmueble, por incumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier otra causa. Para todos estos efectos, la Prestadora pondrá estas circunstancias en conocimiento de la Contratante, quien se compromete a dar todas las facilidades para que se puedan deducir las acciones judiciales a su nombre, destinadas a conseguir el pago de lo que adeudare el moroso, a la mayor brevedad, sin perjuicio del derecho del Contratante a gestionar dicha acción judicial por sus propios medios y costos. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Contratante podrá otorgar el respectivo mandato judicial por escritura pública.

Todos los gastos derivados de la representación o cobranza judicial serán de cargo de la Contratante.

SEXTO: Vigencia del Contrato.-

El presente Contrato comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente por períodos de un año cada uno, salvo que alguna de las Partes le ponga término dándole a la otra un aviso por escrito mediante correo electrónico con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del período pactado o de la prórroga que estuviese rigiendo.

Terminado el presente Contrato, por cualquier causa, la Contratante pagará a la Prestadora toda comisión vencida e impaga, así como todo reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato.

SÉPTIMO: Daños.-

La Prestadora no responderá por cualquier clase de daños que puedan producirse en los Inmuebles, especialmente aquellos relacionados con incendios, terremotos, incendio causado

por terremoto, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, rotura de alfombras, desperfectos en la pintura, efectos de humedad o calor, robos o daños que puedan ocurrir o causen perjuicios en el inmueble, así como tampoco por aquellos causados por actos terroristas, maliciosos, delictuales, subversivos o contrarios al orden público, y en general, caso fortuito, fuerza mayor u otros de similares características. Asimismo, las partes están de acuerdo en que la Prestadora no será responsable de los perjuicios que pueda sufrir la Contratante por los daños antes mencionados ni tampoco por aquellos causados por el incumplimiento de los arrendatarios en relación con las obligaciones que les imponga cada contrato respecto a la mantención y cuidado de los respectivos Inmuebles.

OCTAVO: Declaraciones de la Contratante. -

Por el presente instrumento, la Contratante declara y garantiza a la Prestadora que:

8.1.- La Contratante es la única y exclusiva propietaria del o los Inmuebles objeto del presente Contrato,

8.2.- Sobre el o los Inmuebles no existen gravámenes que limiten o impidan al Contratante darlos en arrendamiento.

8.3.- A la presente fecha el o los Inmuebles objeto del presente Contrato se encuentran en buen estado de aseo y conservación pudiendo servir para el fin con que fueron creados;

8.4.- Que están al día los pagos correspondientes a los servicios básicos, gastos comunes y demás obligaciones económicas correspondientes al o los Inmuebles objeto del presente Contrato; y

8.5.- Que está al día en el pago de las contribuciones correspondientes al o los Inmuebles objeto del presente Contrato.

8.6.- Que la información provista a la Prestadora para promover el o los Inmuebles es veraz y fidedigna.

En el caso de verificarse que una o cualquiera de las referidas declaraciones son falsas o incompletas, la Prestadora tendrá derecho a dar término ipso facto y de pleno derecho al presente Contrato, siempre que dicha falta no fuere subsanada en un plazo de 30 días corridos por la Contratante.

NOVENO: Responsabilidades de la Contratante. -

9.1.- Informar a la Prestadora de todos aquellos gravámenes constituidos sobre el o los Inmuebles y respecto de los cuales de buena fe tenga conocimiento y que puedan impedir de

alguna forma su arriendo.

9.2.- Mantener el o los Inmuebles en buen estado de conservación y de aseo, en especial luego de las visitas a potenciales arrendatarios, hasta la fecha de suscripción del Acta de Entrega.

9.3.- Subsanan eventuales fallas estructurales del o los Inmuebles que dificultaren o hicieren imposible a la Prestadora poder cumplir con las obligaciones contraídas en el presente Contrato.

9.4.- Mantener al día el pago de los gastos comunes, servicios domiciliarios y demás obligaciones económicas del o los Inmuebles hasta la fecha de suscripción del respectivo contrato de arrendamiento.

9.5.- Eximir e indemnizar a la Prestadora en relación con cualquier reclamo, acción, derecho, daños o costos que surjan en relación con la información del o los Inmuebles proporcionada a la Prestadora y comunicada por ésta a los arrendatarios.

9.6.- Notificado al Contratante la reserva del (los) Inmueble(s) por parte de la Prestadora, éste no podrá arrendar el mismo por si o por tercero distintos de la Prestadora. Por tanto, incumplida dicha obligación por la Contratante, éste deberá igualmente pagar a la Prestadora la comisión de corretaje pactada en el presente Contrato, y será responsable de los perjuicios directos que dicha acción le hubiere causado a la Prestadora y al potencial arrendatario .

DÉCIMO: Autorización.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, las Partes facultan a **Assetplan Asesores SpA** y **Assetplan Recaudación SpA**, para que pueda dar a conocer la morosidad en el pago de la comisión estipulada en el presente Contrato, así como el reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato, proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales, tales como Datarent, Equifax o Dicom, con el objeto que sea publicado. Se entiende que estas entidades son responsables del uso adecuado y conforme a la ley de dicha información, de acuerdo con sus políticas de privacidad y las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.

DÉCIMO PRIMERO: Acuerdo Completo.

Las Partes declaran que el presente Contrato constituye el acuerdo total e íntegro entre ellas respecto de todas aquellas materias, derechos y obligaciones reguladas en el presente Contrato, reemplazando todos los acuerdos anteriores, entendimientos, negociaciones, ya

sean orales o escritas entre ellas. A mayor abundamiento, por el presente acto dejan sin efecto y se otorgan el más amplio y completo finiquito respecto de cualquier obligación que las hubiere vinculado con anterioridad a la presente fecha y que entre en contradicción con lo estipulado en el presente instrumento, sea que dichas obligaciones constaren por escrito o fueren acuerdos meramente consensuales o consuetudinarios.

DÉCIMO SEGUNDO: Cesión Del Contrato.

Por este acto, la Contratante autoriza expresamente a la Prestadora a ceder o transferir a cualquier título y a su sola voluntad, a personas o entidades relacionadas y/o del grupo empresarial de la Prestadora, o bien, a personas o entidades relacionadas con el Contratante, la totalidad de los derechos y la posición contractual que para ella emanan del presente Contrato.

DÉCIMO TERCERO: Domicilio y Jurisdicción.-

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las Partes se regirán por la ley chilena y fijan su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contratante siempre podrá ejercer acudir ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en lo que sea aplicable.

DÉCIMO TERCERO: Avisos y Notificaciones.-

Todos los avisos y notificaciones que se realicen con motivo u ocasión de este Contrato deberán dirigirse a los correos electrónicos a cada Parte, según se indica a continuación:

(i) Assetplan Asesores SpA y Assetplan Recaudación SpA: mediante los canales habilitados para estos fines tanto en el sitio web de Assetplan como en la sesión privada de la Contratante - al que podrá ingresar con su usuario y contraseña - junto con los canales de comunicación que pueda informar en el futuro.

(ii) AGUSTIN PRIETO JIMENEZ: agustinprietoj@gmail.com

Cualquier cambio en la información precedente deberá comunicarse oportunamente y por escrito a la otra parte, según procediere, y en su defecto, tendrá pleno valor el aviso enviado a las Partes a los correos electrónicos antes señalados.

DÉCIMO CUARTO: Firma Electrónica.

Al firmar este documento, las Partes reconocen y declaran que: (a) cada una acepta la firma electrónica de este documento; (b) la adopción de una firma electrónica constituye una expresión inequívoca de la voluntad y la obligación vinculante de las Partes, siendo válida y exigibles las obligaciones suscritas mediante firma electrónica; (c) cada Parte tiene

conocimiento expreso de la adopción por medio de firma electrónica, sin reservas y/o preguntas, de cualquier naturaleza; y (d) cada Parte se compromete y por el presente instrumento renuncia al derecho a impugnar la adopción de una “firma digital” y/o negarse a la observación y el cumplimiento de lo pactado.

Personería.-

La personería de don José Ignacio Torretti Schmidt, para actuar en representación de las sociedades Assetplan Asesores SpA y Assetplan Recaudación SpA, consta de las escrituras públicas de fechas 25 de marzo de 2025, otorgada en la notaría de Santiago de doña Magdalena Sofia Latorre Larrain.



José Ignacio Torretti Schmidt
pp. Assetplan Asesores SpA
pp. Assetplan Recaudación SpA

AGUSTIN PRIETO JIMENEZ

Datos Personales del Comitente:

Nombre: AGUSTIN PRIETO JIMENEZ

Nacionalidad: Chileno

Estado Civil: Soltero

Cédula nacional de identidad: 18.934.012-5

Dirección: Agua Del Palo 561, Vitacura

Correo electrónico: agustinprietoj@gmail.com

Teléfono Fijo: +56979450041

Celular: +56979450041

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, AGUSTIN PRIETO JIMENEZ, cédula de identidad número 18.934.012-5, de nacionalidad Chileno, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

DECLARACIÓN ORIGEN DE PATRIMONIO DE INMUEBLES OBJETO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON ASSETPLAN

En Santiago de Chile, a 29 de Abril de 2025, AGUSTIN PRIETO JIMENEZ, , Chileno, Soltero, Ingeniero Comercial, cédula de identidad número 18.934.012-5, con domicilio en Agua Del Palo 561, Vitacura, certificado y declaro lo siguiente:

1. Que el (los) Inmueble(s) que son objeto de los servicios contratados con Assetplan, son de mi propiedad o están a nombre de una Persona Jurídica de la cual soy el representante legal, y que no tienen impedimento legal alguno para entregarlos en arriendo.
2. Que el (los) Inmueble(s) que por este acto entrego en administración fueron adquiridos por medios lícitos, producto de ingresos que no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas que constituyan alguno de los delitos contemplados en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas normas en materia de lavado y blanqueo de activos, o de la ley que en el futuro la sustituya o reemplace.
3. Que las rentas de arrendamiento percibidas serán depositadas y/o transferidas en una cuenta bancaria de mi dominio o a nombre de la persona jurídica a la cual represento. En el caso excepcional de que la cuenta bancaria proporcionada sea de un tercero, me comprometo a proporcionar a Assetplan toda la información que me soliciten tendiente a la correcta identificación del beneficio final y mi relación con este.
4. Mediante la firma de este documento, declaro asumir completa responsabilidad por la veracidad de la información entregada y eximo a Assetplan de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(11 páginas)

Creado el Martes, 29 de Abril de 2025

-N°Docto: ad91eac3-ca6a-4342-a370-938f407cc8ba

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Agustín
Prieto Jiménez
18934012-5
agustinprietoj@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19.799
el 29-04-2025 a las 17:54:32 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1745963672711
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>